

1508287-04.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... condenações definitivas por crime de roubo: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado tentado, nos autos do Processo nº 0073563-54.2011.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/01/2013; e (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado tentado, nos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508287-04.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508287-04.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2097776/2022 - 73º D.P. JACANA, 24193702 - 73º D.P.

JACANA, 2097776 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado, Réu e Indiciado:

Desconhecido e outros

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

BELENILSON DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), entre os dias 06/01/2022 e 08/04/2022, em local ignorado, o denunciado adquiriu e recebeu, de qualquer modo, o veículo I/Hyundai HR, 2010/2011, de cor branca, chassi 95PZBN7HPBB026077 e de placas EMU0019/SP, coisa que sabia ser produto de crime. Consta ainda da denúncia que no dia 08/04/2022, por volta das 11h00, na Rua Queiroz Veloso, altura do nº 175, Vila Maria, nesta urbe e comarca, o denunciado conduzia o veículo I/Hyundai HR, 2010/2011, de cor branca e chassi 95PZBN7HPBB026077, coisa que sabia ser produto de crime.

Relata a inicial que no dia 06/01/2022, por volta das 9h00, na Rua Nilton Coelho de Andrade, altura do nº 200, Vila Maria, nesta urbe e comarca, indivíduos desconhecidos subtraíram, mediante grave ameaça de morte, exercida com o emprego de

arma de fogo, o veículo I/Hyundai HR, 2010/2011, de cor branca, chassi 95PZBN7HPBB026077 e de placas EMU0019/SP, que era conduzido por João Francisco Da Silva, e de propriedade da firma GP Cabos Indústria e Comércio LTDA. Narra a exordial que entre os dias 06/01/2022 e 08/04/2022, em local ignorado, o denunciado adquiriu e recebeu, por qualquer meio, o veículo supramencionado, com consciência de sua origem ilícita. No dia 08/04/2022, por volta das 11h00, na Rua Berimbau, esquina com a Avenida Francisco Tamborim, o denunciado conduzia o veículo em questão, agora com placas não originais (DSG-9E94), quando, ao se deparar com uma viatura policial, acelerou-o imoderadamente, fato que veio a chamar a atenção dos milicianos, levando-lhes a dar sinal de parada, a qual, desatendida pelo denunciado, gerou o seu acompanhamento por parte daqueles. Expõe a denúncia que durante a fuga, ao perceber que não conseguiria escapar com o veículo, o denunciado dele desembarcou na Rua Queiroz Veloso, altura do nº 175, tendo a pé iniciado nova fuga. Porém, foi detido logo depois pelos policiais militares. Segundo a acusação, informalmente, no local de sua detenção, o denunciado declarou aos milicianos que “havia fugido porque o veículo era roubado, mas que não foi ele o autor do roubo e que teria recebido de terceiros o veículo, o qual utilizava para fazer transbordo de carga roubada na região do Brás”. Por fim, a exordial acusatória aduz que a consciência da origem delituosa do veículo adquirido, recebido e conduzido pelo denunciado evidencia-se pelo fato da posse injustificada, da condução com placas não originais, do descumprimento da ordem policial de parada, da evasão em alta velocidade, da posterior fuga a pé e da confissão informal junto aos policiais militares quando de sua prisão. Na fase policial, a vítima do crime de roubo, João Francisco Da Silva, não reconheceu o acusado BELENILSON como um dos autores do delito ocorrido em 06/01/2022 (fls. 15 e 17). Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 16). Em audiência de custódia, presidida aos 09 de abril de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 61/64). A denúncia foi recebida por decisão datada de 30 de abril de 2022 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 23 de junho de 2022 (fls. 84/85). A Defesa constituída pelo acusado nos autos (fl. 138) apresentou resposta à acusação, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia, ou, subsidiariamente, a sua absolvição sumária. Requereu a liberdade provisória, com ou sem o recolhimento de fiança. (fls. 125/137). Aos 18 de maio de 2022, o recebimento da denúncia oferecida foi mantido (fls. 142/143). Diante dos pleitos defensivos, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da concessão da liberdade provisória ao acusado (fls. 148/150). Em 23 de maio de 2022, o pedido elaborado pela Defesa constituída foi indeferido e, assim, a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado foi mantida (fls. 152/154). O acusado foi citado pela ferramenta digital Microsoft Teams junto ao CDP de Mauá (fl. 159). A Defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar, visando, em suma, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e/ou liberdade provisória (fls. 161/171). A medida liminar pretendida foi indeferida (fls. 172/176). Foram prestadas as informações requisitadas nos autos do habeas corpus nº 2123068-84.2022.8.26.0000 (fls. 177/178). Durante a instrução processual, foram ouvidas as duas testemunhas policiais militares e, em seguida, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu, em suma, seja a ação penal julgada procedente em

parte. Trata-se de Réu confesso, que veio a colaborar com a justiça. Requeiru a fixação de regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 36), Boletim de ocorrência do crime de receptação (fls. 06/09), Boletim de ocorrência do crime de roubo do veículo automotor (fls. 10/12), Autos de exibição e apreensão (fls. 37/39), Registro do veículo (fls. 42/44), Relatório final de inquérito policial (fls. 74/76), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Não há dúvidas que o veículo Hyundai HR, de placas EMU0019/SP, de propriedade de GP Cabos Indústria e Comércio LTDA, era proveniente de crime de roubo anterior, cometido em prejuízo da vítima que conduzia o automóvel, João Francisco da Silva, no dia 06/01/2022, conforme Boletim de Ocorrência nº AA9019-1/2022 (fls. 10/12).

A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pelo conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Danilo da Silva Bueno, policial militar, narrou, em síntese, que estavam no patrulhamento, Belenilson efetuou manobra perigosa e, diante disso, acabaram estranhando. O réu começou a acelerar. Deram sinal de parada e ele não obedeceu. Ele parou o caminhão e tentou fugir a pé. Estavam em viatura policial quatro rodas. O réu falou que fugiu porque o caminhão era roubado. As placas não eram originais.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Wagner Evandro Pereira dos Santos, policial militar, que relatou, em suma, que estavam em patrulhamento e esse caminhão, quando visualizou a viatura, mudou comportamento e começou a acelerar o veículo. Começaram a acompanhar o veículo. O réu acelerou empreendendo fuga. Foi um acompanhamento curto, o réu largou o caminhão e entrou na comunidade correndo, mas conseguiram detê-lo. Perguntaram qual era a situação e ele de pronto falou que o veículo era roubado. Reconhece o réu presente em audiência.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está com 50 anos de idade. Estudou pouco, até a segunda série. Morava com o irmão. Estava trabalhando ajudando o irmão em obra. Trabalhava como esse veículo transportando roupa usada. O dono do brechó entregou o veículo para o interrogando. Estava trabalhando com o carro há aproximadamente cinco dias. Foi contratado pela pessoa conhecida por "Maranhão" para trabalhar com esse veículo. Não sabe o nome de "Maranhão". Não sabe o endereço de "Maranhão", várias casas não tem endereço. Ganhava R\$ 130,00 por dia para trabalhar para "Maranhão", separando as roupas, embalando, carregando o carro e levando para outro lugar. Não tinha documento do carro. Tinha ciência que o carro era roubado e está confessando o crime.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a

normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre Defesa nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, dentre eles, as condutas de adquirir, receber e conduzir coisa que sabe ser produto de crime.

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo. Nos presentes autos, pois, não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime de receptação simples é medida que se impõe.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena, verifico na primeira fase que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, ostenta mau antecedente. Com efeito, conforme se extrai da folha de antecedentes acostada as fls. 107/118 e certidão as fls. 119/121 o Réu ostenta duas condenações definitivas por crime de roubo: (a) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado tentado, nos autos do Processo nº 0073563-54.2011.8.26.0224, da 5ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/01/2013; e (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado tentado, nos autos do Processo nº 3035400-80.2013.8.26.0224, da 4ª Vara Criminal do Foro de Guarulhos, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/09/2015. Registre-se que segundo informações anotadas na folha de antecedentes, em agosto de 2019 o MM Juízo de Campinas, 2ª VEC, concedeu o benefício de regime aberto ao acusado e aos 20/09/2021 foi julgada extinta a pena privativa de liberdade imposta nos processos 0073563-54.2011.8.26.0224 e 3035400-80.2013.8.26.0224, pelo cumprimento. Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima e informações pormenorizadas na folha de antecedentes as fls. 107/118 e certidão as fls. 119/121), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa em definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu é reincidente e possui mau antecedente, ostentando duas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio (roubo). Esse histórico denota que o Réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que para a incidência da súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter

sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência e mau antecedente, sendo que em face das condenações anteriores (por roubo), a medida não se mostra socialmente recomendável, nos termos do §3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado BELENILSON DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o sentenciado é reincidente, ostentando duas condenações anteriores pela prática de crimes patrimoniais. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Comunique-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do habeas corpus nº 2123068-84.2022.8.26.0000 de fls. 161/178, o encerramento da instrução com sentença.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA